

Le financement de l'entreprise

Régime fiscal du financement de l'entreprise

I- L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Lorsqu'une société **augmente son capital en numéraire** ou par incorporation de réserves, l'enregistrement est effectué **gratuitement**.

Si l'augmentation est réalisée en nature, **les apports de FC et immeubles faits** en cours de société, **à l'occasion d'une augmentation de capital** sont soumis au même régime fiscal des **droits d'enregistrement** que les **apports faits à la constitution de société** :

- **Les apports à titre P et S** sont exonérés sauf l'apport IR à une société IS, s'il n'y a pas d'engagement de conservation des titres 3 ans (5% sur les immeubles et 0%-3%-5% sur les fonds de commerce).
- **Les apports à titre onéreux** sont imposables au taux de mutation ordinaire (apports FC et immeuble) sauf prise en charge de passif avec engagement de conserver les titres 3 ans.
- Les apports passibles de la TVA sont exonérés.

II- LA REDUCTION DE CAPITAL

- Au niveau des droits d'enregistrement :

Sont enregistrés gratuitement les réductions de capital :

- par annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres **avec remboursement aux associés**,
- **par rachat de ses propres titres par la société pour les annuler dans le cas d'un seul acte** (rachat et réduction de capital).

Si plusieurs actes (un pour le rachat des titres et l'autre pour la réduction du capital), l'acte de cession de titre est fiscalisé (actions : 0,1% sauf actions cotées si pas d'acte, parts sociales : 3% après abattement de 23000 x% de cession).

La **réduction de capital sans remboursement aux associés** (exemple de capital non libéré) est soumise au droit fixe des actes innomés : **125€**.

- Au niveau des impôts directs :

Pour la société : le rachat de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est **sans influence sur la détermination de son résultat imposable** (pas de détermination de P ou M value). Si la société a financé le rachat de ces propres titres par emprunt, les **intérêts des emprunts sont déductibles**. Une telle déduction peut, en

revanche, être remise en cause par l'administration si l'opération de rachat financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société (CE 15 février 2016).

Pour les associés : le rachat par l'entreprise de ses propres actions pour les annuler peut conduire à un **gain pour les associés** si le prix de cession des titres est supérieur au prix d'acquisition. L'excédent de prix sur le prix d'acquisition est considéré comme une **plus-value taxée** :

- Au niveau des PV des particuliers si titres sont détenus dans le patrimoine privé (PFU 30% ou barème progressif sur option).
- ou PV du portefeuille de titres si associé IS (si Titre Participation de +2ans : PVLVT 0% mais réint. QP 12% sinon résultat courant).
- ou PV professionnelles (12,8% + 17,2%) si associé IR.

Une taxe sur les réductions de capital par annulation d'actions rachetées a été instituée par la Loi de finance 2025 :

Les grandes entreprises de siège en France et CA > 1 Md € : taxe pérenne de 8% pour les réductions à compter 1/03/2025 et taxe temporaire pour les op entre le 1/03/24 et 28/02/25 ;

III- L'AMORTISSEMENT DE CAPITAL

L'amortissement du capital est une opération (peu courante dans la pratique) qui consiste à **rembourser aux associés tout ou partie du montant nominal de leurs titres par prélèvement sur les réserves**, mais **sans réduction du capital**.

Le régime fiscal est identique à celui d'une **distribution de réserves**. Les **dividendes sont imposables** :

- en RCM au PFU de 30% ou option pour le barème fiscal si associé PP,
- sinon soumis IS (sauf régime Mère Fille).

IV- L'ABANDON DE CREANCE

4.1- l'abandon de créance à caractère "commercial" :

Il s'agit de l'abandon de créance qui trouve son origine dans **des relations commerciales entre entreprises "client" / "fournisseur" pour maintenir l'activité de l'entreprise aidée** (et ainsi poursuivre les relations commerciales). Il s'agit de préserver des sources d'approvisionnement ou maintenir des débouchés commerciaux ou défendre son renom commercial.

La charge est déductible si elle relève d'une **gestion normale et qu'il y a un intérêt propre pour l'entreprise créancière**.

Le profit est imposable pour la bénéficiaire.

Au niveau de la TVA : l'abandon est soumis à TVA et la société créancière peut donc récupérer la TVA sur la créance.

Lorsque l'abandon de créance est constitutif d'un acte anormal de gestion, car non engagé dans l'intérêt direct de la société créancière, il est réintégré au résultat de la société qui consent l'abandon et imposé chez la bénéficiaire.

Aides concernées : abandons de créances + subventions + prêts/avances sans intérêts, renonciation à une recette.

4.2- Abandon de créance à caractère financier :

L'abandon de créance est à **caractère financier lorsqu'une société mère (5% de capital) renonce à une créance** afin d'éviter les conséquences de la défaillance de sa filiale. Ce type d'abandon ne se rencontre donc que dans des groupes d'entreprises (sociétés mères et sociétés filiales) en l'absence de relations commerciales entre les sociétés.

Il faut distinguer l'abandon effectué à une filiale en difficulté qui bénéficie d'une procédure collective ou liquidation judiciaire, de l'abandon financier autre.

- **L'abandon à une entreprise bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou en RJ ou en LJ ou en phase de conciliation**, s'il existe un intérêt de la société versante à consentir à l'aide,

Pour l'entreprise versante est une **charge déductible** :

- à hauteur de la **situation nette (SN) négative** de la fille,
- à hauteur de la **SN positive après l'abandon pour la seule fraction détenue par les autres associés** (qui ne participent pas à l'abandon).

La SN est appréciée (au choix) :

- à la date de consentement de l'abandon
- à la date la plus proche d'une situation établie avant ou après l'abandon
- à la date de clôture de la mère.

Chez la bénéficiaire, le profit **est imposable pour la fraction déductible chez la mère.**

La fraction non déductible chez la mère n'est pas imposable chez la fille si 2 conditions sont réunies (CGI art. 216 A) :

- l'abandon est consenti par une société mère (française ou étrangère) « Mère » au sens de l'art. 145 CGI c'est-à-dire si détient au moins 5% du capital.
 - et la fille s'engage à faire une augmentation de capital, par voie d'apport réservée à la mère, pour un montant au moins égal à la fraction non déductible chez la mère de l'abandon, avant la clôture du 2^{ème} exercice suivant celui au cours duquel l'exonération est obtenue.
- L'augmentation doit être réalisée en numéraire ou par conversion de créances.

- **L'abandon de créances financier effectué à des filiales qui ne sont pas "en difficultés" :**

Chez la société émettrice : **exclusion du droit à déduction** de toute charge résultant de l'aide consentie à une autre entreprise (hors aides commerciales).

Chez la bénéficiaire : **profit imposable** mais possibilité d'exonération de la fraction non déductible chez la mère aux mêmes conditions cumulatives du CGI art, 216 A.

Exemple :

Une société mère détient 90% d'une filiale. La situation de la filiale est la suivante :

Actif : 550 000€

Passif : 600 000€ (dont 200 000€ dus à la mère)

La fille est en situation de redressement judiciaire.

Comment doit être traité fiscalement l'abandon de créance chez la mère et chez la fille ?

V- L'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIE - REGIME FISCAL DES INTERETS

Les intérêts sur compte courant sont déductibles pour la société versante si :

- le capital est entièrement **libéré**,
- dans la limite du **taux maximal** (taux moyen pratiqué par les banques pour les prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à 2 ans),
- l'apport est dans l'intérêt de la société qui a **besoin de trésorerie**.

Par ailleurs, pour les sociétés (ne faisant pas partie d'un groupe intégré), les charges financières nettes du résultat fiscal sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d'euros ou 30% de l'EBITDA fiscal. Les intérêts de comptes de courants sont inclus dans les charges financières nettes.

Définition de l'EBITDA fiscal: terme anglais signifiant «earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization» correspond au résultat fiscal (avant imputation des déficits)

soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, retraité principalement des charges financières nettes, des amortissements et des provisions pour dépréciation. Il inclut également le résultat net des concessions de licence d'exploitation de brevets ou autres actifs de propriété industrielle relevant du taux réduit d'imposition de 10 % en vertu du nouvel art. 238 du CGI.

Imposition de l'associé bénéficiaire :

- **S'il s'agit d'une personne Physique :**

Les **intérêts déductibles** par la société versante sont imposés en **RCM** : PFU de (12,8% +17,2% de PS) ou sur option globale au barème progressif + PS (prélèvements sociaux).

Pour la partie des **intérêts non déductibles**, l'imposition par le bénéficiaire PP correspond à une **distribution irrégulière imposable** :

- si intérêts **versés par une société IS** : majoration de 25% = **RCM sur 125%** du montant ;
- si intérêts **versés par une société IR** imposition comme un résultat à répartir entre les associés (**BIC/BA/BNC**).

- Imposition pour l'associé **Personne Morale IR** ou **IS** :

Les intérêts sont compris dans le **bénéfice imposable**.

VI- L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

Chez la société émettrice :

Les intérêts d'emprunts sont déductibles sur l'exercice duquel ils ont couru.

La **prime de remboursement** (= prix remboursement - prix émission) est un coût que l'entreprise va répartir en enregistrant un **amortissement annuel déductible** (choix de l'entreprise) :

- au prorata des intérêts courus,
- par fractions égales au prorata de la durée de l'emprunt.

Cas des « fortes primes" de remboursement : si le montant de la prime de remboursement est supérieur à 10% du prix d'émission, la prime de remboursement est déductible pour la fraction courue, calculée de manière actuarielle par la méthode des intérêts composés (art. 39-1-1° ter du CGI).

La prime de remboursement des obligations convertibles en actions n'est pas déductible.

Les frais d'émission des emprunts (publicités, commissions aux intermédiaires financiers) sont **immédiatement déductibles** mais sur option ces frais peuvent être étalés sur la durée de vie de l'emprunt.

Chez le détenteur des obligations

Les **produits** encaissés (intérêts + primes de remboursement) sont **imposables** :

- **pour les Personnes Physiques** : à IR (RCM)*.
- **pour l'Entreprise Individuelle ou société à l'IR** : IR (RCM)* au nom de l'exploitant ou au prorata des droits des associés (donc les produits sont déduits fiscalement du résultat imposable de l'entreprise).
- **Pour la société à l'IS** : les produits de placements à revenus fixes sont imposés à l'IS dans l'exercice au cours duquel ils sont courus et les primes de remboursement sont rattachées à l'exercice au cours duquel le remboursement est venu à échéance.

**IR (RCM) : PFU de 30% (12,8% +17,2% de PS) ou sur option globale au barème progressif + PS (prélèvements sociaux).*

Cas des fortes primes de remboursement

Les primes de remboursement et les intérêts versés chaque année sont **imposés au titre de chaque exercice**, après une répartition actuarielle, lorsque les conditions suivantes sont réunies (CGI, art. 238 septies E-II-I) :

- la prime excède 10 % du prix d'acquisition du titre,
- la prime s'attache à un titre dont le prix d'émission n'excède pas 90 % du prix de remboursement.

Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.

Cette disposition a fait perdre beaucoup de leur attractivité fiscale aux obligations à coupon zéro.

Exemple : Une entreprise, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, acquiert le 1er janvier N, une obligation à coupon zéro au prix de 1 100 €. Cette obligation avait été émise en N-2 au prix de 1 000 €.

L'échéance du remboursement est le 31 décembre N+2.

Le prix de remboursement est 1 273,39 €.

Le taux actuariel est le taux x qui réalise l'équivalence entre le prix d'acquisition (1100 €) et le prix de remboursement (1 273,39 €), soit : $[1100 - 1273,39 \times (1 + x)^{-3}] = 5\%$

Comment va être imposée la prime de remboursement ?

VII- CREDIT-BAIL

On peut distinguer plusieurs cas de figures relatifs à une opération de crédit-bail :

7.1 La location en elle-même

7.2 L'achat d'un contrat de CB

7.3 La cession d'un contrat de CB mobilier

7.4 La cession d'un contrat de CB immobilier

7.5 La levée de l'option d'achat à la fin du contrat de CB immobilier

7.6 La cession ultérieure d'un bien acquis à la suite de la levée d'option d'achat (CB mobilier ou immobilier)

7.1- La location en elle-même : déductibilité totale des loyers (pas de retraitements) :

Sauf 3 exceptions :

Exception 1 : véhicules de tourisme : déductibilité uniquement de la fraction du loyer correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur et dans la limite d'un prix d'achat variable selon les cas (en fonction de l'année et du taux de CO₂).

Exception 2 : fonds de commerce : non déductible pour la fraction de loyer correspondant au prix d'acquisition du fonds par le bailleur (propriétaire).

Exception 3 : immeubles : sont admis en déduction les loyers autres que ceux qui correspondent à ceux afférents au financement en capital du terrain. **Une partie des loyers est donc non déductible si le prix de levée d'option est inférieur au coût du terrain.**

Le montant des réintégrations à pratiquer, pour le crédit-preneur, correspond à **la différence entre le prix de revient du terrain pour le crédit bailleur et le prix de levée d'option.**

Cette réintégration est effectuée **en fin de contrat**, elle correspond à l'acquisition du terrain (amortissement du terrain).

Exemple :

Le 1er janvier N, une société anonyme signe un contrat de crédit-bail immobilier aux conditions suivantes :

- valeur du terrain : 400 000 € ;
- valeur d'origine de la construction : 3 000 000 € ;
- frais d'acquisition : 186 760 € ;
- durée d'usage de la construction : 20 ans ;
- durée du contrat : 15 ans ;
- prix de levée de l'option en fin de contrat : 250 000 € ;
- redevance annuelle payable à terme échu : 450 000 €.

Quels sont les loyers déductibles ?

7.2- L'achat du contrat de CB :

En cas d'achat du contrat de **CB mobilier**, le prix d'achat est une immobilisation amortie sur la durée d'usage restante à la date de rachat du contrat.

Pour le **CB immobilier**, le contrat est amortissable pour la fraction du prix égale (prix d'achat du contrat - valeur terrain au début du contrat), sur durée résiduelle d'utilisation de l'immeuble.

7.3- La cession du contrat de CB mobilier :

La plus-value sur vente relève des PV MV de cession :

- **Dans la société IR** : distinction entre la PV CT et LT si cession + 2 ans le début du contrat :
 - PVCT hauteur de l'amortissement théorique calculé sur (prix acquisition - prix option achat), en linéaire sur la durée du contrat.
 - PVLT au-delà.Si contrat de moins de 2 ans : CT.
- **Dans la société IS** : PV CT (donc dans le résultat au taux normal).

Attention : si le contrat est souscrit à l'origine, la plus-value = prix cession

Exemple : Une entreprise à l'IR signe un contrat de CB sur 10 ans pour une machine, acquise par le bailleur pour 200 000€HT. Le PLO de la machine est de 10 000€. Le contrat de CB est cédé au terme de 5 ans pour 100 000€.

Quelle est la PV et comment est-elle imposée ?

7.4- La cession du contrat de CB immobilier :

La plus ou moins-value de cession = (prix cession - val nette fiscale * - loyers non déduits pendant la période de location). * 0 si cession par le souscripteur

- **Sociétés IS** : PV imposable au taux de droit commun (PVCT).

• **Sociétés IR** : PV CT/LT selon que le cédant est titulaire du contrat depuis +/- 2 ans

- + 2 ans
- PVCT : pour la fraction des loyers déduits affectée à l'**amortissement de la construction**
 - PVLT : au-delà si + 2 ans détention. Elle peut faire l'objet de l'abattement prévu l'art. 151 septies B du CGI si le contrat est détenu depuis + de 5 ans (abattement de 10% par an au-delà de 5 ans).
- 2 ans = PVCT

Exemple suite : Cession du CB immobilier le 31/12/N+4 (signé le 1/01/N) pour un prix de vente de 500 000€.

Les redevances de CB sont décomposées en **frais financiers** à un taux actuariel défini et **amortissement du capital** emprunté. Les amortissements sont affectés en priorité au frais d'acquisition puis à l'amortissement de la construction.

Le tableau d'amortissement est effectué :

Exercices	Capital	Redevances : 450 000€		Amortissement affecté	
		Frais financiers (9,5%)	Amortissement du capital	aux frais d'acquisition	à la construction
Fin N	3 586 760 (1)	340 742	109 258	109 258	
Fin N+1	3 477 502 (2)	330 363	119 637	77 502	42 135
Fin N+2	3 357 865	318 997	131 003		131 003
Fin N+3	3 226 862	306 552	143 448		143 448
Fin N+4	3 083 414	292 924	157 076		157 076
....			...		...
Total					473 662

(1) Prix d'origine :

- valeur du terrain : 400 000 €
 - valeur d'origine de la construction : 3 000 000 €
 - frais d'acquisition : 186 760 €
 3 586 760 €

(2) 3 586 760 – 109 258

A la cession le 31/12/N+4 :

7.5 La levée de l'option d'achat à la fin du contrat de CB immobilier :

Le crédit-preneur devient propriétaire et il réintègre une partie des loyers déduits de façon de se trouver dans la situation analogue à celle où il se trouverait s'il avait acheté le bien à l'origine.

La réintégration fiscale est égale à :

- la valeur de l'ensemble immobilier au contrat (terrain compris),
- moins le montant des amortissements qu'il aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire pendant la période du contrat,
- moins le prix de la levée d'option d'achat,
- moins les loyers non déduits lors de la location.

Les PME Sont dispensées de réintégration lorsqu'elles acquièrent des immeubles à usage industriel ou commercial situés dans des zones d' AFR, ZRR et ZRU lorsque le contrat a été signé entre le 01/01/07 et le 31/12/14.

Le prix de revient fiscal de l'ensemble immobilier correspond au prix levée d'option + réintégrations fiscales (pendant le contrat et en fin de contrat).

Ce prix de revient est à ventiler entre le prix de revient du terrain et le prix de de la construction.

Conséquences en matière d'amortissement : il y a donc déconnexion entre base comptable et base fiscale d'amortissement.

Les divergences entre règles comptables et règles fiscales peuvent conduire à des valeurs fiscales, du terrain et de la construction, supérieures aux valeurs comptables.

La valeur comptable de la construction donne lieu à un amortissement d'exploitation. L'excédent de la valeur fiscale sur la valeur comptable de construction est comptabilisé en amortissement dérogatoire. Le compte amortissement dérogatoire ne sera soldé que lors de la sortie, du bilan, de la construction.

Reprise de l'exemple :

Le 1er janvier N, une SA a signé un contrat de crédit-bail aux conditions suivantes :

- valeur du terrain : 400 000€
- valeur d'origine de la construction : 3 000 000€
- frais d'acquisition : 186 760€
- durée d'usage de la construction : 20 ans
- durée du contrat 15 ans
- prix de levée de l'option en fin de contrat : 250 000€
- redevance annuelle payable à terme échu : 450 000€.

- 1- Quel sera le montant de la réintégration effectuée lors de la levée d'option ?**
- 2- Quel est le prix de revient fiscal ?**
- 3- Quelle est la dotation aux amortissements au 31/12/N+15 ?**

7.6 La cession ultérieure d'un bien acquis à la suite de la levée d'option d'achat (CB mobilier ou immobilier)

- **CB mobilier**

- **Sociétés IS : PVCT** donc imposable au taux normal d'IS.
- **Société IR : PVCT à hauteur des amortissements** pratiqués depuis l'option augmentés de l'amortissement théorique de la période du contrat (prix d'achat – PLO) et **PVLT** pour le reste.

- **CB immobilier**

La PV fiscale = prix de vente du bien – Valeur nette fiscale*

*VNF = prix de revient fiscal minoré des amortissements fiscaux pratiqués sur le bien.

- **Sociétés IS : PVCT** donc imposable au taux normal d'IS.
- **Société IR :**
 - Terrain : PVLT si +2 ans
 - Construction : si + 2 ans, PVCT à hauteur des amortissements pratiqués depuis l'option + quote-part représentative de l'amortissement de la construction - la réintégration effectuée lors de l'option d'achat. PVLT pour le reste.

Reprise de l'exemple :

L'option a été levée en fin de contrat en fin N+14 pour 250 000€.

La durée d'utilisation du bien à la date de l'option : 5 ans

Le 31/12/N+17, la société cède l'ensemble immobilier pour un prix de 1 900 000€ dont 700 000€ pour le terrain.

- 1- Quelle est la PV fiscale au 31/12/N+17 ?**
- 2- Comment va-t-elle être imposée ?**

